

TERMOS DE USO E CONFIDENCIALIDADE PARA TESTADORES BETA LILY GUARDIAN

Versão: 1.0

Data de vigência: 02 de junho de 2026

Titular dos direitos: Lydia Thayline Gomes da Conceição (doravante “Titular”)

Software: LILY Guardian — extensão de navegador e backend de análise (doravante “Software”)

1. Aceitação dos Termos

1.1. Ao instalar, acessar ou utilizar o Software em sua fase de testes (Beta), o(a) testador(a) (doravante “Testador”) declara que leu, compreendeu e concorda integralmente com estes Termos de Uso e Confidencialidade (“Termos”).

1.2. Caso não concorde com qualquer cláusula, o Testador deve abster-se de instalar ou utilizar o Software e excluir quaisquer cópias em sua posse.

2. Objeto e Natureza Beta

2.1. O Software é disponibilizado exclusivamente para fins de teste e avaliação, em caráter experimental, gratuito e temporário, sem qualquer garantia de disponibilidade, continuidade ou desempenho.

2.2. O Testador reconhece que o Software está em desenvolvimento e pode conter erros, falhas, instabilidades, resultados imprecisos (incluindo falsos positivos e falsos negativos na análise de conteúdo) e funcionalidades incompletas.

3. Licença de Uso Limitada

3.1. O Titular concede ao Testador uma licença pessoal, intransferível, não exclusiva, revogável e temporária, restrita ao uso do Software para fins de teste durante o período Beta.

3.2. Esta licença não transfere qualquer direito de propriedade intelectual. Todos os direitos não expressamente concedidos permanecem reservados ao Titular.

4. Restrições de Uso (Cláusulas Rígidas)

O Testador está expressamente proibido de, direta ou indiretamente:

4.1. Copiar, reproduzir ou duplicar o Software, seu código-fonte, objeto, design, interface, textos, lógica de detecção ou quaisquer componentes, no todo ou em parte, salvo a cópia estritamente necessária para a execução autorizada durante o teste;

- 4.2. Realizar engenharia reversa, descompilar, desmontar (disassemble), decifrar, ou de qualquer forma tentar derivar, reconstruir ou acessar o código-fonte, os algoritmos, as listas de detecção (lexicons), a arquitetura ou os segredos do Software;
- 4.3. Distribuir, sublicenciar, ceder, alugar, emprestar, vender, publicar, compartilhar ou disponibilizar o Software ou qualquer parte dele a terceiros, por qualquer meio, gratuito ou oneroso;
- 4.4. Utilizar o Software para fins comerciais, incluindo a prestação de serviços a terceiros, revenda, ou qualquer exploração econômica, sem autorização prévia e por escrito do Titular;
- 4.5. Criar obras derivadas, adaptações, traduções ou modificações do Software;
- 4.6. Remover, ocultar ou alterar quaisquer avisos de direitos autorais, marcas, identificações de versão ou avisos de propriedade presentes no Software;
- 4.7. Utilizar o Software para qualquer finalidade ilícita, ou de forma que viole direitos de terceiros ou a legislação aplicável.

5. Confidencialidade

- 5.1. O Testador reconhece que terá acesso a informações confidenciais do Titular, incluindo, sem limitação: o código, a lógica e os critérios de detecção, listas de termos, funcionalidades não publicadas, métricas, planos de produto, e quaisquer informações técnicas ou comerciais (“Informações Confidenciais”).
- 5.2. O Testador compromete-se a manter sigilo absoluto sobre as Informações Confidenciais, não as divulgando a terceiros nem as utilizando para qualquer fim distinto do teste autorizado, durante a vigência destes Termos e pelo prazo de 5 (cinco) anos após o seu término.
- 5.3. O Testador poderá fornecer feedback (sugestões, relatos de erros, ideias) ao Titular. O Testador cede ao Titular, de forma gratuita e definitiva, o direito de utilizar tal feedback para aprimorar o Software, sem que isso gere qualquer obrigação ou contrapartida ao Testador.

6. Proteção de Dados (LGPD)

- 6.1. O Software foi desenhado segundo o princípio da minimização de dados (Lei nº 13.709/2018 — LGPD). As evidências geradas (captura de tela, metadados e hash) são armazenadas localmente no dispositivo do Testador e não são enviadas a servidores do Titular.
- 6.2. O texto submetido voluntariamente à análise é processado de forma transitória para retornar o resultado e não é armazenado pelo backend. Quando a análise utiliza serviços de terceiros (ex.: Google Perspective API), a requisição é feita com a instrução de não armazenamento (doNotStore).
- 6.3. O Testador é o controlador dos dados que decidir capturar e armazenar localmente, sendo responsável pelo uso que deles fizer.

7. Isenção de Garantias (“No Estado em que se Encontra”)

7.1. O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA” E “CONFORME DISPONÍVEL” (AS-IS / AS-AVAILABLE), SEM GARANTIAS DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU NÃO VIOLAÇÃO.

7.2. O Titular não garante que o Software estará livre de erros, que a análise será precisa, completa ou adequada para qualquer finalidade jurídica, probatória ou de segurança, nem que funcionará de forma ininterrupta.

7.3. As análises e evidências geradas pelo Software constituem apoio à decisão e não substituem avaliação humana, orientação jurídica ou providências oficiais.

8. Limitação de Responsabilidade

8.1. Na máxima extensão permitida pela lei, o Titular não se responsabiliza por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, especiais, consequenciais ou lucros cessantes decorrentes do uso ou da impossibilidade de uso do Software, incluindo decisões tomadas com base em seus resultados.

8.2. O Testador utiliza o Software por sua conta e risco.

9. Vigência e Rescisão

9.1. Estes Termos vigoram enquanto durar a participação do Testador no programa Beta.

9.2. O Titular pode encerrar o programa Beta ou revogar o acesso do Testador a qualquer momento, sem aviso prévio e sem qualquer ônus.

9.3. Encerrado o teste, o Testador deve cessar o uso e excluir todas as cópias do Software em sua posse. As obrigações de confidencialidade (Cláusula 5) permanecem em vigor após o término.

10. Propriedade Intelectual

10.1. O Software e todos os seus elementos são de titularidade exclusiva do Titular e protegidos pela legislação de direitos autorais (Lei nº 9.610/1998), pela Lei do Software (Lei nº 9.609/1998) e demais normas aplicáveis. Todos os direitos reservados.

11. Disposições Gerais

11.1. A tolerância quanto a qualquer descumprimento não implica renúncia de direitos.

11.2. Caso qualquer cláusula seja considerada inválida, as demais permanecem em vigor.

11.3. Estes Termos são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil.

11.4. Fica eleito o foro da comarca da Capital do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer controvérsias, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Declaração de aceite do Testador

Declaro que li e aceito integralmente estes Termos de Uso e Confidencialidade.

Nome: _____

E-mail: _____

Data: ____ / ____ / _____

Assinatura: _____